

1503367-76.2021.8.26.0533

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Lucas Borges Dias

Comarca: Santa Bárbara d'Oeste

Foro: Foro de Santa Bárbara d'Oeste

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/12/2022

... PROCESSO 0007678-10.2009.8.26.0533, também por roubo), bi reincidente específico (PROCESSO 0001426-78.2015.8.26.0533 (também por roubo); PROCESSO 0003303-53.2015.8.26.0533 (roubo), estava foragido do sistema prisional, como por ele próprio confessado e observado de sua folha de antecedentes, e voltou a delinquir, a demonstrar que a ordem pública merece ser ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santa Bárbara d'Oeste

Foro de Santa Bárbara d'Oeste

2ª Vara Criminal

Praça Dona Carolina, s/n, Santa Bárbara d'Oeste-SP - cep 13450-515

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1503367-76.2021.8.26.0533 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503367-76.2021.8.26.0533

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2301460/2021 - DEL.POL.S.BARBARA DOESTE, 15469374 - DEL.POL.S.BARBARA DOESTE, 1020/21/331 - DEL.POL.S.BARBARA DOESTE, 2301460 - DEL.POL.S.BARBARA DOESTE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

THIAGO APARECIDO DE LIMA RODRIGUES e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Lucas Borges Dias

Vistos

Capítulo I - Do relatório.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, valendo-se da prerrogativa conferida pelo art. 129, inc. I, da Constituição Federal, atribuiu a THIAGO FERNANDO BARCELOS BORGES e THIAGO APARECIDO DE LIMA RODRIGUES, (com qualificação às fls. 113 e 145) a conduta correspondente ao o artigo 157, §3º, inciso II, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, na modalidade tentado, tendo como vítimas estabelecimento Posto Cidade Nova Comércio de Combustível, representado por Luis Carlos Ramos e a Prefeitura Municipal de Santa Bárbara d'Oeste, conforme circunstâncias já pormenorizadas na denúncia (fls. 1/3). Acompanham a peça acusatória documentos relativos à fase pré-processual, bem como os produzidos ao longo do processo, merecendo destaque: 1) o relatório do inquérito (fls. 198/199); 2) o recebimento da

denúncia (fls. 209/210) em 04/10/2022; 3) a defesa (fls. 248/249); e 4) a colheita de prova oral em juízo. Em razão da não localização do corréu THIAGO FERNANDO BARCELOS BORGES, o feito foi desmembrado em relação a ele. Por fim, nenhuma diligência complementar foi ordenada, oferecendo as partes suas alegações finais. Anoto ainda o encarceramento do réu Thiago Aparecido nesta fase processual, pois foi decretada sua prisão preventiva (fls. 219/221).

Capítulo II – Da motivação.

Preenchidos os requisitos do art. 41 do CPP, a inicial tem por base a seguinte tipificação penal:

Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

§ 3º Se da violência resulta: (Redação dada pela Lei nº 13.654, de 2018)

II – morte, a pena é de reclusão de 20 (vinte) a 30 (trinta) anos, e multa.

(Incluído pela Lei nº 13.654, de 2018)

A série de acontecimentos exige, em regra, apuração por dois critérios: o da materialidade e o da autoria, os quais conduzirão a linha argumentativa.

2.1. Da materialidade.

A materialidade está configurada. É o que se extrai dos seguintes documentos: auto de boletim de ocorrência (fls. 8/11); auto de reconhecimento pessoal/fotográfico (fl. 22 e 24/25); auto de avaliação (fl. 30); relatório de investigação da polícia (fls. 12/19) e laudos periciais (fls. 35 a 77).

2.2. Da autoria.

A autoria de THIAGO APARECIDO DE LIMA RODRIGUES também estão configuradas. Chego a esse arremate em razão dos motivos que aponto a seguir.

Pois bem. A vítima Juventino Amaral Junior (fls. 20/21) relatou que: “é guarda civil municipal nessa cidade e na data de 2/08/2021 estava em seu dia de folga; QUE tem empresa de segurança, sendo que todos os dias realiza o serviço bancário, contudo, não é sempre que realiza o transporte de valores altos; QUE justamente na data de 2/08/2021 além dos valores provenientes do final de semana, ocorreu também uma rescisão contratual de um de seus funcionários, sendo que por estes motivos transportava uma grande soma de dinheiro; QUE era de seu costume realizar o transporte de valores entre 00 e 10:00 horas, antes no início do expediente bancário, o qual abre ao público às 11:00 horas, sendo que realizava a entrada no banco neste intervalo; QUE no dia em questão precisou fazer a rescisão e as documentações a pagar, motivos pelos quais teve que esperar o expediente bancário abrir, dirigindo-se ao banco apenas 11:50 horas. QUE demorou a sair do veículo porque estaria arrumando os papéis bancários, momento em que lhe chamou atenção um homem de jaqueta preta que passou ao lado de seu veículo e olhou claramente para o seu interior QUE ao sair do veículo em direção ao banco SICOOB, foi abordado no meio da rua por um indivíduo de cor parda clara, vestindo camisa verde clara da marca Dudalina e calça jeans, o qual inicialmente estava em pé próximo ao estabelecimento comercial Café Nice, vindo anunciar o assalto com uma arma em punho, sendo esta aparentando tratar-se de um revólver calibre 38 oxidado; QUE ao ser abordado o autor mandou a vítima ficar de costas, alegando que sabia que a mesma estaria armada, sendo que nessa hora o malote com os valores caiu ao solo, vindo o autor a subtrair da cintura da vítima a pistola Taurus, calibre 380, numeração KVB68924, contendo um carregador com escrita “GM” e 20 munições com numeração de série da guarda civil municipal; QUE a vítima ao ver que o autor não percebeu ao certo que o malote havia caído ao solo na abordagem, o chutou para o outro lado da rua, momento em que o autor correu para pegá-lo, vindo a vítima a investir contra o autor, o qual ao perceber a investida e ainda agachado, efetuou um disparo em direção a vítima; Que o autor, em posse do malote, empreendeu fuga em direção à Rua Graça Martins, sendo que ao perceber que estava sendo seguido pela vítima, efetuou novo disparo de revólver contra a vítima, a qual se esquivou; QUE a vítima continuou a persegui-lo, momento em que visualizou, a motocicleta CG, de cor

prata, parada a esquina e seu condutor ainda com o capacete erguido, a qual deu fuga ao autor; QUE foi possível visualizar o rosto do condutor da motocicleta no momento em que estava ainda com o capacete erguido; QUE o condutor da motocicleta trajava uma blusa azul com capuz e forração branca, capacete branco com detalhes coloridos; QUE como realizava o expediente bancário diariamente, reconheceu THIAGO APARECIDO DE LIMA RODRIGUES, o qual estava constantemente parado em frente ao banco, pois trabalhava como motoboy para o Café Nice.”

Em juízo disse que foi fazer um depósito no Banco Sicoob, ao descer do veículo um indivíduo com arma em punho anunciou o assalto, informando que sabia que a vítima estaria armada, momento em que subtraiu a arma da vítima. Nesse momento o malote caiu no chão. A vítima chutou o malote e em razão da reação da vítima, o indivíduo fez dois disparos ao todo em direção à vítima. O indivíduo conseguiu montar numa motocicleta, conduzida pelo ora réu THIAGO, que trabalhava como motoboy no restaurante ao lado do Banco e sempre o observava na porta do local. Não teve qualquer dúvida de que THIAGO APARECIDO era o indivíduo que guiava a motocicleta e deu fuga a ambos. Reconheceu o réu tanto pelo rosto, roupa e motocicleta, além de vê-lo todo dia no restaurante que é vizinho do Banco. O reconheceu em audiência, sem sombra de dúvida. Após esses fatos, o réu não voltou a trabalhar no restaurante. Com as imagens do sistema de segurança, o próprio pessoal do restaurante reconheceu o réu como sendo aquele que conduzia a motocicleta, mormente porque estava com a camiseta dada pelo restaurante. Foi subtraída a arma, 20 munições e cerca de 21 mil reais em dinheiro.

No mesmo sentido, o policial civil Alexandre Branquinho Rocha em juízo relatou que o GCM estava de folga e fazia o transporte de valores diariamente. Foi apurado em câmera de segurança que a vítima estacionou o veículo e quando desceu, um indivíduo o abordou, afirmando saber que estava armada, subtraindo a arma da vítima. A vítima chuta o malote, esboçando uma reação, momento do primeiro disparo pelo corréu. Ele corre, quando o corréu efetua novo disparo. O corréu vai ao encontro de outro indivíduo, que conduzia uma motocicleta, sendo este reconhecido pela vítima como o réu THIAGO, que trabalhava no Café Nice. THIAGO a partir desse dia não voltou mais para o seu trabalho no Café Nice. THIAGO foi capturado posteriormente e junto com ele estava o capacete visualizado nas imagens no dia do roubo, que estava no braço dele. Aportou denúncia anônima, informando que o segundo autor seria o THIAGO BORGES. A vítima o reconheceu como segundo autor, que efetuou o disparo de arma de fogo. O proprietário da cafeteria visualizou as imagens e reconheceu o réu. O capacete era preto com uma flor.

De seu lado, o acusado THIAGO APARECIDO DE LIMA RODRIGUES, na fase policial (fl. 146) permaneceu em silêncio.

Em juízo disse que trabalhava no Café Nice. Sua filha havia acabado de nascer. Um conhecido o procurou, falando que teria um assalto para fazer. O réu disse que não estava mais roubando, porém em razão da dificuldade que estava passando, acabou aceitando, mas disse que poderia fazer apenas o transporte para o réu. O comparsa mostrou onde o depoente deveria ficar parado esperando por ele, quando o comparsa foi ao encontro da vítima. Estava a cerca de 40 metros da vítima. O conhecido rendeu a vítima, que chutou o malote. O Júnior (vítima) foi para cima do comparsa do interrogando, que não efetuou disparos nesse momento. No momento que o comparsa foi subir na moto ele fez o disparo, mas não em direção à vítima. Receberia R\$5.000,00 pelo roubo. O comparsa só passou que a vítima seria um “alemão” de uma Land Rover branca. O réu observava a vítima frequentando o banco.

Ora, cumpre observar que, em crimes de roubo, cometidos em regra na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância, sobretudo se harmônica com os demais elementos, como nos autos, não se presumindo qualquer interesse em prejudicar o réu, mas simplesmente em apurar a verdade dos fatos.

Nesse sentido: TJSP; Apelação Criminal 1513576-35.2019.8.26.0320; Relator (a): Grassi Neto; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Limeira - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 31/05/2022; Data de Registro: 31/05/2022.

Acrescento, ademais, que a ausência de outras testemunhas presenciais não enfraquece o depoimento das vítimas, sobretudo e especialmente “quando descreve, com firmeza, a cena criminoso e reconhece o agente com igual certeza. Tais delitos,

via de regra, são cometidos à revelia de terceiros, que poderiam testemunhá-los". Precedentes: TACrim/SP - Rel. Des. COSTA MANSO - RT 606/317; TJSP. Apelação nº 0004512-32.2007.8.26.0050. 5ª Câmara de Direito Criminal. Rel. Des. LAURO MENS DE MELLO, em 29/07/2011, grifei.

Ademais, o réu confessou a imputação, ainda que parcialmente, já que afirmou ter participado do roubo, porém apenas fazendo o transporte do comparsa e afirmando que não houve o disparo de arma de fogo na direção da vítima, mas em outra direção, o que apenas revela o objetivo de livrar-se da grave imputação do delito de latrocínio tentado.

Por fim, ressalta-se que se trata mesmo de um latrocínio tentado, já que houve pelo menos dois disparos de arma de fogo contra a vítima. Os disparos realmente ocorreram com intuito de matar a vítima, no mínimo em razão do dolo eventual, tanto que o objetivo foi justamente impedir que a vítima recuperasse o objeto subtraído. Ou seja, respondem pelo crime mais grave, no caso, ao menos por dolo eventual, como já dito. Logo, não há que se falar em desclassificação para roubo simples.

Ademais, "o coautor que participa de roubo armado responde pelo latrocínio, ainda que o disparo tenha sido efetuado só pelo comparsa" (STF, RTJ 106/503). E, "é desnecessário saber qual dos coautores do latrocínio desferiu o tiro, pois todos respondem pelo fato" (TJSP, RT 707/291). Restou bem demonstrado que o réu aderiu à conduta do seu comparsa, tanto que ambos conheciam a vítima, tinham conhecimento de que se tratava de agente de segurança, sabiam que estaria armado, e mesmo assim, portando arma de fogo, abordaram a vítima, assumindo o risco do resultado mais grave.

E, ainda:

Apelação Criminal - Tentativa de LATROCÍNIO - Autoria e materialidade delitiva demonstradas - Prova - Confissão extrajudicial do réu corroborada pelas palavras da vítima e sua esposa que presenciou a prática do delito - Credibilidade - Inexistência de motivos para acusarem injustamente o réu - Réu e comparsa não identificado que, para subtrair o veículo das vítimas, atiraram, com evidente "animus necandi" - Impossibilidade de desclassificação para o delito previsto no artigo 157, § 3o, primeira parte, do Código Penal - Não importa quem realizou os disparos - Impossibilidade de reconhecimento de participação de menor importância do réu - Coautor que participa de roubo armado responde pelo latrocínio, ainda que o disparo tenha sido efetuado só pelo comparsa - Condenação mantida. Penas corretamente fixadas - Pena-base no mínimo legal - Diminuição pela tentativa - Regime fechado - Recurso desprovido (TJSP - Apel. 0183012-71.2010.8.26.0000; d.j. 30/09/2010).

Por fim, conforme reiterada jurisprudência sobre o tema, com a subtração consumada e morte tentada, o crime é mesmo de latrocínio tentado. Tratando-se de crime complexo, a consumação do latrocínio só ocorreria com a subtração e morte consumadas. Ademais, é bom observar que o réu conhecia a rotina da vítima, já que trabalhava ao lado do Banco onde a vítima diariamente levava malotes para pagamento. Não é possível falar em participação de menor importância. Rechaçadas as teses defensivas, a condenação é medida que se impõe.

Verifico, portanto, que a versão final do réu, quando confrontada com as demais provas, materiais e orais, evidencia, sobremaneira, tratar-se de subterfúgio lançado para elidir os rigores da lei penal. Assim, ultimada a instrução do feito, tenho que as provas revelam-se impregnadas de elementos positivos de credibilidade suficientes para dar base à decisão condenatória.

Capítulo III - Da dosimetria.

Dado o veredito, estabeleço, conforme necessário e suficiente para reprovação e prevenção (art. 59 do CP), as sanções aplicáveis.

3.1. Passo a dosar a pena para THIAGO APARECIDO DE LIMA RODRIGUES

3.1.1. Primeira fase da dosimetria.

Consiste na fixação da pena-base (art. 68, primeira parte, do CP), atendendo-se às circunstâncias judiciais (art. 59 do CP) que passo a examinar:

Culpabilidade: é o juízo de reprovabilidade entendido pela soma das demais circunstâncias judiciais (REALE JÚNIOR, Miguel. Instituições de Direito Penal. 3. ed. Forense, 2009. p. 406). A esse respeito, não há ponderações além daquelas a serem efetuadas nas demais.

Antecedentes: neste caso, os maus antecedentes estão configurados (autos nº 0003336-72.2011.8.26.0019, nº 0010471-24.2006.8.26.0533, nº 0010543-35.2011.8.26.0533 e nº 0007336-33.2008.8.26.0533; PROCESSO 0007678-10.2009.8.26.0533, também por roubo).

Conduta social: representa o comportamento em público ou privado, de modo que não foram trazidos elementos suficientes a merecer apreciação exclusiva nesse quesito. Personalidade: corresponde ao perfil subjetivo, não havendo aqui, para esta etapa, dados passíveis de valoração restrita a essa circunstância.

Motivos: são as razões da conduta que já não representem agravante, atenuante, causa de aumento, de diminuição ou qualificadora. Neste ponto, nenhum juízo significativo foi encontrado para esta fase da dosimetria.

Circunstâncias: são dados secundários e que não integram a estrutura do tipo penal, apreciadas desde que já não representem agravante, atenuante, causa de aumento, de diminuição ou qualificadora. Em concreto, não se verificaram circunstâncias expressivas e que indicassem juízo exclusivo para esta etapa. Em concreto, são desdobramentos desfavoráveis deste caso: 1) os altos valores subtraídos das vítimas; 2) os disparos de arma de fogo na via pública, com potencial de atingir não apenas a vítima mas também terceiros; 3) o concurso de agentes, a prévia organização, já que sabiam da rotina da vítima, tinham conhecimento de que estaria armada, de modo que todas essas circunstâncias devem ser valoradas negativamente. Consequências: correspondem ao mal causado e que transcenda ao resultado típico. Neste ponto, não foram configuradas consequências além daquelas decorrentes da própria tipificação penal.

Comportamento da vítima: não houve influência relevante, digna de apreciação nesta etapa, por parte da conduta de qualquer ofendido.

Analizadas as circunstâncias judiciais, registro que o preceito secundário comina a seguinte pena em abstrato: "reclusão, de 20 (vinte) a 30 (trinta) anos, e multa".

Tendo em conta todas as ponderações listadas, julgo prudente fixar a pena-base no mínimo legal em 1/3, fixando-a em "26 anos de reclusão e 13 (treze) dias multa".

3.1.2. Segunda fase da dosimetria.

Nesta etapa, avalia-se a presença de eventuais circunstâncias atenuantes (arts. 65 e 66) e agravantes (art. 61 e 62), atendendo-se ao art. 68, todos do CP. No caso, verifico que:

A) Confessou, espontaneamente, a autoria (art. 65, III, "d").

B) É reincidente específico (art. 61, I), conforme processos PROCESSO 0001426-78.2015.8.26.0533 (também por roubo); PROCESSO 0003303-53.2015.8.26.0533 (roubo)

Ausente circunstância atenuante, e presente a agravante da bi reincidência específica, majoro a pena em 1/3, fixando-a em 30 anos e 17 dias-multa, já que nessa etapa a pena não pode ultrapassar a pena máxima prevista em abstrato.

3.1.3. Terceira fase da dosimetria.

Nesta etapa, verifica-se a incidência de eventuais causas específicas ou genéricas de aumento e de diminuição, atendendo-se ao art. 68 do CP, além do regime inicial e da possibilidade de substituição ou suspensão condicional.

Não há causa de aumento. Porém, atestou-se a figura da tentativa, (art. 14, II, do CP), razão pela qual merece ser reduzida em 1/2 (metade), resultando em 15 (quinze) anos de reclusão e 08 (oito) dias-multa. A respeito do patamar escolhido, sobreleva ponderar que a aferição do quantum não decorre das condições pessoais, mas, sim, da maior ou menor proximidade da conduta ao resultado almejado, de acordo com o critério objetivo consagrado na doutrina e na jurisprudência. Nesse sentido: STJ - AgRg no Agravo de Instrumento nº 1.321.548 - MG, Rel. Min. Laurita Vaz, julgamento em 31/05/2011; STF - HC 95.960 / PR, Rel. Min. Ayres Britto, julgamento em 14/04/2009. Assim, considerando que houve a subtração, mas que os disparos de arma de fogo não chegaram a atingir a vítima, conquanto em sua direção, entendo ser a

fração a ser aplicada ao caso.

Inexistindo quaisquer outras causas modificativas de pena, dou esta por definitiva. A respeito do valor, observado o padrão econômico (art. 60 do CP) e o equivalente a um dia de trabalho, anoto inexistirem elementos que indiquem renda superior ao piso legal (art. 49, § 1º, do CP). Por essa razão, fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na data do fato.

Em observância aos critérios previstos no art. 59 do CP, já minuciosamente examinados (art. 33, § 3º, do CP), à natureza de reclusão da pena cominada, à condenação superior a 8 (oito) anos (art. 33, § 2º, "a"), bem como à multirreincidência, deverá a privativa de liberdade ter seu cumprimento iniciado em regime fechado.

Em razão de a pena aplicada ser superior a quatro anos e decorrer de violência ou grave ameaça à pessoa, descabe substituição por restritiva (art. 44, I, do CP) ou sua suspensão condicional (art. 77, caput, e inciso II, do CP).

Capítulo IV – Do dispositivo.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia oferecida contra THIAGO APARECIDO DE LIMA RODRIGUES (com qualificação à fl. 145), por incorrido nas sanções do artigo 157, § 3º, inciso II, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, bem como para, em cumprimento ao disposto no art. 387 do CPP:

CONDENAR a parte acusada a 15 (quinze) anos de reclusão, em regime inicial fechado; CONDENAR a parte acusada ao pagamento de 8 (oito) dias-multa, fixados cada um deles no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na data do fato.

CONDENAR a parte acusada a pagar as custas processuais, com a ressalva do artigo 98 do CPC, nos termos do art. 804 do CPP.

Por estarem presentes os requisitos do art. 312 do CPP, não lhe reconheço o direito de recorrerem em liberdade (art. 387, parágrafo único, c/c art. 312, ambos do CPP), já que evidenciada completamente autoria e materialidade, conforme discriminado na fundamentação, havendo risco de que venham novamente a delinquir enquanto não cumprirem a pena. Há evidente perigo social decorrente da demora em se aguardar a tutela jurisdicional definitiva, atentando-se contra a ordem pública, mesmo considerando o término da instrução.

Ademais, o réu é portador de maus antecedentes (autos nº 0003336-72.2011.8.26.0019, nº 0010471-24.2006.8.26.0533, nº 0010543-35.2011.8.26.0533 e nº 0007336-33.2008.8.26.0533; PROCESSO 0007678-10.2009.8.26.0533, também por roubo), bi reincidente específico (PROCESSO 0001426-78.2015.8.26.0533 (também por roubo); PROCESSO 0003303-53.2015.8.26.0533 (roubo), estava foragido do sistema prisional, como por ele próprio confessado e observado de sua folha de antecedentes, e voltou a delinquir, a demonstrar que a ordem pública merece ser resguardada, como forma de evitar a reiteração delitativa.

Ante o exposto e com fulcro nos artigos 311, 312, 313 e 387, parágrafo único, todos do CPP, nego-lhe o direito de recorrer em liberdade. Expeça-se recomendação, por ofício ou outro meio idôneo de comunicação, ao estabelecimento em que se encontram recolhidos, sendo desnecessária a expedição de novo mandado de prisão (art. 431, § 1º, das NCGJ).

Transitada em julgado, tome a serventia as seguintes providências:

Comunique-se ao Juízo Eleitoral do local do domicílio da parte condenada sobre a suspensão dos seus direitos políticos (art. 15, III, da CF/88);

Lance-se seu nome no rol dos culpados, fazendo-se as anotações de estilo, nos termos do art. 5º, LVII, da CF/88;

Extraia-se a guia de execução definitiva, conforme art. 105 da LEP e cumpram-se as demais normas da E. CGJ.

P.R.I.C.

Santa Bárbara d'Oeste, 30 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA